

시정 요구

1. 제 목: 개인회생채권 계좌번호 신고 등 사후관리 업무 불철저
2. 소관부점: 대전충남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권 정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「채무자 회생 및 파산에 관한 규칙」 제84조 제1항에 따르면 개인 회생채권자는 개인회생 채권자집회 기일 종료 시까지 변제계획에 따른 변제액을 송금받기 위한 금융기관 계좌번호를 회생위원에게 신고하여야 하며

채권 회수관리 관점에서 공사 계좌번호를 신고하였고 변제기일이 도래하였는데도 변제계획상 변제액이 입금되고 있지 않은 경우에는 법원 계좌번호 등록 누락 및 지연 등 사유 확인을 철저히 하는 것이 바람직하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대전충남지역본부 소관 개인회생채권에 대한 공사 계좌번호 신고 현황과 계좌번호 신고 후 미변제 중인 개인회생채권의 후속관리 실태를 점검한 결과

채무자 ○○○○ 채권(△△카드 2003-○○○○○○○○)의 경우 2023. 7. 24. 개인회생 절차 개시가 결정되었고 2023. 10. 23. 채권자집회 기일 종료 후 2023. 10. 25. 개인회생절차가 인가되었는데도 감사일 현재까지 계좌 신고서 제출을 누락하여 2024. 5. 21. 계좌신고를 통해 2024. 5. 28. 약 2,048천 원을 일시에 입금 받는 등

[표 1]과 같이 변제액을 송금 받을 공사 계좌번호 신고를 누락하여 개인회생채권 변제가 이루어지지 않고 있는 사례 6건이 확인되었다.

[표 1] 개인회생채권 공사 계좌번호 미신고 명세

연번	채권인수번호	관계인명	사건번호	채권자집회기일	비고*
1			“기재 생략”		
2					
3					
4					
5					
6					

* 2024. 6. 26. 기준 실제 입금된 금액 또는 특이사항 기재

한편, 채무자 ◇◇◇◇ 채권(ⓂⓂ카드 2003-◇◇◇◇◇◇)의 경우 2023. 3. 21. 개인회생 절차 개시가 결정되었고 2023. 3. 30. 변제액을 송금 받을

공사 계좌번호 신고 이후 감사일 현재까지 변제액 입금이 정상적으로 이루어지지 않고 있는데도 이를 인지하지 못하다가 2024. 5. 21. 담당 법원 앞 변제액 입금을 요청¹⁾하는 등

[표 2]와 같이 공사 계좌번호 신고 이후 변제액 정상 입금 여부에 대한 후속점검을 철저하게 하지 않은 사례 6건이 확인되었다.

[표 2] 개인회생채권 변제액 정상 입금여부 미확인 명세

연번	채권인수번호	관계인명	사건번호	개인회생 인가일	비고*
1			“기재 생략”		
2					
3					
4					
5					
6					

* 2024. 6. 26. 기준 실제 입금된 금액이 확인되지 않는 경우 법원의 계좌등록 및 송금 처리 지연 등 외부요인을 고려하여 채권관리시스템 ‘개인회생 변제계획 등록’ 화면의 미변제 누계금액을 기재함

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과를 수용하였으며 향후 개인회생채권의 변제액을 송금 받을 계좌번호 신고업무와 미변제 현황 점검 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 개인회생채권 변제액을 송금 받을 공사 계좌번호 신고가 누락된 6건에 대해 계좌신고서를 제출하고, 정상 변제가

1) 2024. 6. 27. 법원 사건검색 결과, 회생폐지 건은 없는 것으로 확인됨

이행되고 있지 않은 6건에 대해서는 변제액 입금 요청 및 계좌신고서 재발송을 통해 미변제액 전액 회수 등 조치를 하시기 바라며, 앞으로 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)